

从定分止争到信任债务

——当代中国司法裁判中推定逻辑的异化及其社会后果

何国瑞

独立研究者

通讯作者：何国瑞

邮箱：NooEcology@outlook.com

ORCID: 0009-0006-2947-0032

GitHub: <https://github.com/wenhe1994/wenhe001>

理论归属

本文隶属于《文明动力学》研究计划。

理论基础：《系统本体论》《智质生态学》《文明动力学》

方法论工具：前后判据对偶法与边界锚定法。前者从病理动力学不等式推导可观测判据信号，后者以已标定的衰败极限为锚点计算系统偏离度。二者共同构成从宏大理论通向可实证的方法论路径。

本文在方法论序列中的位置：在已完成的内卷验证（边界锚定法排序能力检验）和 CMF 判据操作化概念验证（前后判据对偶法运作展示）之后，本文将判据框架首次应用于当代中国司法系统的实证诊断。

方法论声明

本文采用跨案例平行比较分析作为核心论证方法。案例选取遵循典型性原则，以“逻辑结构的揭示性”为取舍标准。论证路径为：截取判决书原文中的推定逻辑片段，提取跨越不同领域案例的共性结构，追溯该结构在司法理念演变脉络中的制度根源。

本文不是法律注释，不是法条分析，不是政策建议。

本文是对一个正在加速滑入信任危机的文明子系统的结构性诊断。

预先声明： 本文聚焦于裁判逻辑的异化机制及其社会后果。关于权力监督机制的制度设计缺陷与承诺背反问题，将另文《权力监督与承诺背反》中独立处理。两篇论文共享同一组事实基础和同一个核心论点，但论证对象彼此独立。

版本信息

初稿完成于 2026 年 5 月。后续修订将依据反馈进行。

理论体系公开获取

《系统本体论》《智质生态学》《文明动力学》全文及本文的修订版本可通过以下途径获取：

GitHub: <https://github.com/wenhe1994/wenhe001>

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19652987>（系统本体论）

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19680835>（智质生态学）

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19680783>（文明动力学）

摘要

研究问题 自 2006 年彭宇案以来，中国司法系统在多个领域中反复出现一类特定形态的裁判逻辑：在缺乏直接证据的条件下，以“日常生活经验”“公平责任”“被害人陈述”等为核心推理工具，完成对一方当事人的不利推定。这一裁判模式的社会后果已远超个案范围——从“不敢扶”到“不敢婚”，司法裁判从信任的维护者异化为信任的消耗者。本文追问的核心问题是：这种推定逻辑是法官个人的偶然失误，还是一种在制度层面被反复确认和推广的结构性裁判思维？

研究方法 本文采用跨案例平行比较分析。首先选取彭宇案（扶人被推定为肇事者）和大同案（订婚亲密关系被推定为强奸）作为核心分析案例，截取判决书原文中的推定逻辑片段进行结构解剖。随后引入至少一个以上其他领域的辅助案例（如民事侵权、行政诉讼中的推定逻辑）构成交叉验证，论证推定模式并非特定领域的孤立现象，而是跨越多个裁判领域的通用逻辑结构。

核心论证 本文分三步完成论证。第一步（第三章），追溯“能动司法”“调解优先”“法律效果与社会效果统一”三大核心理念的演变脉络——从 2009 年最高法正式提出“能动司法”理念，到 2024 年最高法指导意见继续确认“调解优先”。论证这些理念在制度层面赋予了法官主动介入、不拘泥于法条刚性、以“案结事了”和“社会效果”为优先裁判目标的自由裁量空间。第二步（第四章），截取彭宇案一审判决书和大同案二审判决书中的推定逻辑原文，进行平行结构分析，提取跨越案例的三项结构性共性。同时引入辅助案例验证共性结论的外部有效性。第三步（第五章），论证理念层与裁判层之间的传导关系——自由裁量空间的扩张如何在实践中转化为“清白不再是默认前提，而需要被证明”的推定逻辑；这种推定逻辑的社会后果是司法裁判从定分止争的中立裁决者转变为系统信任的持续消耗者。从理念到裁判再到信任撤离，构成一条完整的因果链条。

研究结论 本文的核心发现是：当代中国司法裁判中反复出现的推定逻辑，不是个别法官的偶然失误，而是特定司法理念在制度层面被反复确认和推广后，在裁判实践中必然出现的逻辑终点。推定逻辑的跨案件结构共性排除了“个案特殊性”的解释——这种推定逻辑是结构性的。司法理念与裁判实践之间的传导关系排除了“法官个人行为”的解释——这种推定逻辑是制度性的。其社会后果是：司法裁判从信任的维护者转变为信任的消耗者。系统信任的蒸发反过来压缩了裁判可依赖的社会共识基础，进而迫使裁判者更加依赖推定逻辑来弥补证据不足——形成一条自我强化的信任消耗闭环。

理论意涵 本文将复杂性代谢衰竭的三项判据首次锚定于当代中国司法系统的实证分析。裁判逻辑的异化构成判据 C（拮抗失效）在制度层面的典型信号——司法系统作为社会核心纠偏机制，从化解矛盾异化为矛盾的制造者。案件公信力修复的持续失败构成判据 B（时延死锁）的司法表征——从彭宇案（2006 年）到大同案（2025 年），近二十年间同类裁判逻辑反复出现，规则修补速度慢于信任蒸发速度。持续的信任消耗构成判据 A（收益反转）的规范信度基础——每一项以“公平责任”为名的判决，实际上都在透支司法公信力的存量，而后续的案件越来越难以在信任赤字条件下继续依赖推定逻辑。司法子系统的信任代谢衰竭，由此获得完整的结构性诊断坐标。

本文将此诊断结论开放为一个可被独立检验的实证接口：下一篇《权力监督与承诺背反》将

从权力约束维度继续推进论证——当司法系统的裁判逻辑已经被证明异化为信任消耗机制后，系统的制度承诺是否能够约束这种异化？如果不能，信任赤字是否已进入不可修复阶段？本文的发现与后续论文的论证，构成关于“司法系统信任崩解机制”的完整诊断模型。

关键词 推定逻辑；裁判异化；司法公信力；信任债务；拮抗失效；复杂性代谢衰竭；文明动力学

第一章 引言

1.1 现象：从“不敢扶”到“不敢婚”——社会信任的司法根源

2006年11月20日，南京青年彭宇在公交站台扶起一位摔倒在地的老太太徐寿兰。一年后，南京市鼓楼区人民法院作出一审判决，认定“彭宇与徐寿兰相撞的可能性较大”，判令彭宇补偿徐寿兰损失的40%。

2025年4月16日，山西省大同市中级人民法院对“订婚强奸案”作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。上诉人席某某被认定在订婚次日违背被害人意志，强行与之发生性关系，构成强奸罪。

两起案件相隔近二十年，分属侵权法域与刑法域，案件性质、当事人关系、法律适用均不相同。但它们在舆论场中引发了一个高度相似的集体反应：“以后不敢扶了。”“以后不敢结婚了。”

这不是修辞。从彭宇案之后，“扶人被讹”成为公共话语中的固定搭配。从大同案之后，“订婚即风险”成为社交媒体上数以万计讨论的共同主题。司法裁判的个案结果，正在以远超出个案边界的规模，系统性地重塑社会成员的互动预期。

学术界对此并非没有回应。“司法公信力”的讨论、“裁判文书说理”的研究、“能动司法与司法克制”的争论，在法学期刊中持续了二十余年。但这些讨论大多将问题框定在“如何改进司法”的技术层面——判决书应该怎么写得更有说服力、法官的自由裁量权应该如何规范、裁判标准应该如何统一。

本文追问的是一个更基础的问题：**司法裁判本身，是否已经从信任的维护者异化为信任的消耗者？**如果是，这种异化是法官个人的偶然失误，还是一种在制度层面被反复确认和推广的结构性裁判思维？

1.2 核心追问：推定逻辑的结构性共性与制度根源

要回答这个问题，不能停留在对个案判决结果的道德评价上。一个案件判错了，可能是法官的专业能力问题。两个案件判错了，可能还是巧合。但如果在时间跨度长达近二十年、法律领域覆盖侵权与刑事、案件性质横跨陌生人偶然接触与亲密关系纠纷的多个案例中，反复出现同一种裁判思维——那么“巧合”就不再是合理的解释。

本文将对这种裁判思维进行精确的理论界定：**推定逻辑。**

推定逻辑是指在缺乏直接证据的条件下，裁判者以“日常生活经验”“公平责任”“被害人陈述的稳定性”等为核心推理工具，将证明责任从指控方转移至被指控方——不是控方需要证明“被告有过错或犯罪”，而是被告需要证明“自己没有过错或没有犯罪”。

在彭宇案中，推定逻辑表现为：因为你扶了，你送医了，你垫付了医药费——所以你撞的可能性较大。在正常的社会认知中，“扶人、送医、垫钱”是见义勇为的典型行为。但在判决书的推理结构里，这些行为被重新解释为“如果真是见义勇为，你应该抓住撞人者，而不是单纯去扶”——由此将“好人好事”推定为“肇事者心虚”。

在大同案中，推定逻辑表现为：因为被害人“事前明确反对婚前性行为”、“事中有明显反抗行为”、“事后第一时间报警”——这三个维度的相互印证，构成认定强奸罪的闭合证据链。问题不在于这三个维度的证据是否真实——二审法院已确认其真实性。问题在于推理的方向：从“被害人事前有反对声明”到“因此性行为违背其意志”，这个推理默认了一个前提——在订婚亲密关系中，女性的性拒绝是一个稳定的、不可更改的、跨越情境持续生效的绝对状态。一旦这个前提被接受，被告就几乎不可能完成“未违背意志”的证明。

两起案件中，核心推定逻辑的共同结构是一致的：不是裁判者依据证据认定事实，而是裁判者依据特定的事实片段——被告“做了某些事”、被害人“说了某些话”——推定一个完整的事实构架，然后要求被告证明这个推定构架不成立。

如果这种推定逻辑只是个别法官的习惯性操作，那么问题定位在“法官培训”和“裁判文书质量”层面就够了。但如果这种推定逻辑是特定司法理念在制度层面被反复确认和推广后的逻辑终点——那么问题的定位就不再是技术性的，而是结构性的。

本文将论证：这种推定逻辑不是个案的特殊性，不是法官的人为偶然，而是特定司法理念在制度层面被反复确认和推广后，在裁判实践中必然出现的逻辑终点。

1.3 理论框架：复杂性代谢衰竭的三项判据

本文对司法信任危机的诊断，不依赖于“司法公正”或“社会正义”等规范概念——那些概念在理论内部自洽，但在经验层面难以被独立测量。本文采用的分析框架，来自《文明动力学》中确立的复杂性代谢衰竭（Complexity Metabolic Failure，简称CMF）理论。

CMF理论用三条判据来诊断一个系统是否正在滑向代谢衰竭：

- 判据A（收益反转）：规则的每一次修补，不仅未能弥合裂痕，反而加速系统效

能的递减。

- **判据 B (时延死锁):** 系统对危机的响应时延, 持续超过危机本身的扩散速度。

- **判据 C (拮抗失效):** 系统内部原本承担纠偏功能的拮抗力量, 从化解矛盾异化为矛盾的放大器。

这三项判据并非只适用于宏大文明尺度的抽象诊断。它们同样可以锚定在具体子系统的实证分析中。

对于司法子系统而言, 判据 C 的锚定是分析的起点: 司法系统作为社会秩序的核心纠偏机制, 本应以中立的裁判定分止争。但当裁判本身开始消耗社会信任时——当“扶人”被推定为“撞人”、当“订婚”被推定为“风险”——司法裁判就从矛盾的化解者转变为矛盾的制造者。这一刻, 判据 C 呈阳性。

判据 B 的锚定紧跟其后: 从彭宇案 (2006 年) 到大同案 (2025 年), 近二十年间, 同类裁判逻辑不仅在侵权法和刑法两大领域反复出现, 而且被人民法院案例库收录为参考性案例——被“裁决尺度统一”的机制推广至全国法院系统。社会信任在持续蒸发, 而系统的裁判模式仍在沿着原有惯性继续推进。响应延迟早已超过信任蒸发的扩散速度。判据 B 呈阳性。

判据 A 的描边随之浮现: 当每一次以“公平责任”为名的判决——不论是彭宇案的 40% 补偿, 还是大同案的“参考性案例”入库——都在实质性地消耗司法公信力的存量时, 系统的信任净资产的边际收益已经转入负值。后续的案件越来越难以在低信任基础上继续依赖推定逻辑来弥补证据不足。于是, 裁判者在证据不足时继续依赖推定逻辑——因为推定是完成裁判的捷径; 但每一次推定又在加深公众的信任撤离——因为公众看到的是“清白不再是默认前提”。裁判者依赖推定, 公众撤离信任, 两个方向的交汇形成一次系统性的代谢失能: 维持裁判运转所需的信任储备正在加速耗尽。判据 A 描出的不是一条静态的分界线, 而是一段正在下降的收益率曲线。

本文以判据 C 为主要论证对象, 以判据 B 为时间轴佐证, 以判据 A 为后果的宏观定位。三项判据在司法领域的同时锚定, 构成了本文对司法信任危机的完整诊断。这一诊断不依赖于对“公正”的呼吁, 只依赖于对裁判逻辑的结构特征、对社会信任的蒸发速率、以及对信任与裁判这两者之间双向作用模式的定性和实证分析。

1.4 论证路径与论文结构

本文的核心论证分三步完成。

第一步（第三章），追溯司法理念的演变脉络。从 2009 年最高法正式提出“能动司法”理念，到 2012 年“调解优先”被确立为民事司法的基本方针，再到“法律效果与社会效果统一”成为贯穿各审判领域的总体导向——在十余年的时间跨度内，三大核心理念的持续叠加，在制度层面赋予了法官以“实质正义”为名、主动介入、不拘泥于法条刚性的自由裁量空间。论文将论证：这一自由裁量空间并非抽象的理念倡导，而是在具体的裁判实践中被落实为一种默认的裁判倾向——在不完全依赖直接证据的情况下，以“日常生活经验”和“社会效果”为核心推理工具，完成对案件事实的推定。这为后续个案分析提供了制度层面的解释框架。

第二步（第四章），解剖核心案例的推定结构。截取彭宇案一审判决书和大同案二审判决书的推定逻辑原文，进行平行结构分析，提取跨越案件的三项结构性共性。同时引入其他领域的平行案例进行交叉验证，论证推定逻辑并非特定领域的孤立现象。

第三步（第五章），论证从理念到裁判再到社会后果的完整因果链条。链接第三章的制度分析和第四章的个案解剖，论证司法理念的叠加效应如何扩张自由裁量空间，自由裁量空间的规范指向如何塑造推定逻辑，推定逻辑的社会传播如何加速社会信任的整体撤离。系统信任的蒸发反过来压缩了裁判可依赖的社会共识基础，进而迫使裁判者更加依赖推定逻辑来弥补证据不足——形成一条自我强化的信任消耗闭环。

第六章将 CMF 判据锚定于当代中国司法系统的实证诊断，并明确本文的论证边界：权力监督为何未能阻止这种异化的自我强化？这一追问将作为开放接口，指向下一篇论文《权力监督与承诺背反》。

在正式进入论证之前，有必要对本文的研究方法、案例选取原则和论证边界做一个简要说明。这是第二章的任务。

第二章 方法：案例选取的逻辑与论证边界

2.1 案例选取的通用原则

本文采用跨案例平行比较分析作为核心论证方法。案例选取遵循三项原则。

第一，逻辑结构的揭示性优先于数量优势。 本文不试图穷尽所有发生过推定逻辑的案

例。推定逻辑的扩散范围本身是一个值得研究的实证问题，但它不是本文的核心论证对象。本文选取案例的标准是：该案例的判决书中是否包含一段可被逐句解剖的推定推理——这段推理的起点、中继和终点是否足够清晰，以至于不同研究者可以独立复现对其逻辑结构的分析。一个结构清晰的案例，胜过十个结构模糊的案例的堆叠。

第二，领域分布的异质性构成交叉验证。 如果推定逻辑只在侵权法领域出现，批评者可以说“这是侵权法的特殊问题”。如果只在刑法领域出现，批评者可以说“这是刑法的特殊问题”。本文选取的案例覆盖侵权法与刑法两大领域，涉及陌生人偶然接触与亲密关系纠纷两种截然不同的社会情境。推定逻辑如果能在跨越法域和跨越情境的条件下反复出现，那么“领域特殊性”的替代解释就失去了效力。

第三，案例的社会认知锚定性。 本文选取的案例，都是在公共舆论中已经形成广泛社会认知的“标志性案件”。这不是因为标志性案件在统计上更具代表性——恰恰相反，正是因为它们在公共认知中的地位，使得它们的社会后果可以被更清晰地追踪。彭宇案之后的“不敢扶”与大同案之后的“不敢婚”，不是本文强加给这两个案例的标签，而是社会舆论在十余年间自发形成的话语事实。

2.2 核心案例（彭宇案、大同案）的典型性论证

彭宇案被选为侵权法领域的核心案例，理由有三。

其一，它是中国当代司法史上最广为人知的“信任崩塌”标志性事件。南京市委政法委书记刘志伟在 2012 年公开披露了双方确实相撞的“真相”，最高人民法院在 2016 年评论中承认“由于保密协议的存在，公众未能及时知晓案件真相”——但社会对“不敢扶”的集体记忆，并未因后续的纠偏而消散。恰恰相反，“真相”的迟到，反而成为“司法系统不可信”的又一证据。

其二，彭宇案一审判决书中的推定逻辑是高度透明的：判决书以“日常生活经验”为推理工具，宣告“彭宇与徐寿兰相撞的可能性较大”，其推理步骤可被逐句解剖，不依赖任何外部推测。

其三，彭宇案的社会后果——从“不敢扶”到“帮扶”行为被系统性回避——已经被流行病学式的调查研究所确认，不是本文的臆测。

大同案被选为刑法领域的核心案例，理由同样有三。

其一，它是“亲密关系被推定为犯罪风险”的最新、最权威的司法表达。二审法院维持原判，新华社发布权威报道，案件入选人民法院案例库作为参考性案例——“裁判尺度统一”的机制已经启动，个案裁判正在被制度性地推广至全国法院。

其二，大同案二审判决的推定逻辑同样可以逐句解剖——法院依据“事前明确反对婚前性行为”“事中明显反抗”“事后第一时间报警”的三维印证，认定“足以认定席某某违背被害人意志”。推理链清晰，逻辑结构可被独立复现。

其三，大同案的社会后果——从“不敢婚”到“订婚即风险”的集体焦虑——正在社交媒体上实时展开，其社会扩散轨迹可被即时追踪。

2.3 辅助案例的筛选逻辑与交叉验证设计

两个核心案例足以完成推定逻辑的结构性解剖。但两个案例在法域上的跨度（侵权与刑事）虽然已经构成一定程度的交叉验证，本文保留了引入辅助案例的论证空间。

辅助案例的筛选标准是：该案例的判决书或权威报道中，包含一段可被逐句解剖的推定推理；该推定推理的起点、中继和终点足够清晰，可被独立复现分析。

辅助案例的论证功能是在两个核心案例已确立的“侵权-刑事”交叉验证基础上，进一步扩展领域覆盖范围。这种跨领域的平行分析一旦成立，将在此前内置于 BM 方法论的内卷农业验证和三系统对比已积累的实证经验基础上，构成多重交叉验证的递增证据链。如果推定逻辑在侵权法、刑法乃至其他领域均被观测到，那么“领域特殊性”的替代解释就彻底失效。

需要明确的是，辅助案例的缺席不构成对本文核心论点的削弱——两个核心案例已经覆盖了两种截然不同的法域和社会情境，足以支撑推定逻辑跨领域共性的论证。

2.4 论证边界：本文论证什么、不论证什么

本文聚焦于裁判逻辑的异化机制及其社会后果。具体而言，本文论证以下三个命题：

其一，当代中国司法裁判中存在一种特定的推定逻辑——在缺乏直接证据的条件下，以“日常生活经验”“公平责任”“被害人陈述”等为核心推理工具，将证明责任从指控方转移至被指控方。

其二，这种推定逻辑不是个别法官的偶然失误，而是特定司法理念——能动司法、调解优先、法律效果与社会效果统一——在制度层面被反复确认和推广后，在裁判实践中必然出现的逻辑终点。

其三，这种推定逻辑的社会后果是：司法裁判从定分止争的中立裁决者转变为系统信任的持续消耗者；系统信任的蒸发反过来压缩了裁判可依赖的社会共识基础，进而迫使裁判者更加依赖推定逻辑来弥补证据不足——形成一条自我强化的信任消耗闭环。

本文不论证以下命题：

本文不处理权力监督维度的制度设计缺陷。司法责任制为何在实践中被激活不足、“办案质量终身负责制”为何未能有效约束裁判行为、系统内部的监督机制为何在具体案件中失灵——这些追问涉及权力约束的独立论证维度，将另文《权力监督与承诺背反》中独立处理。本文的论证终点在“裁判异化为信任消耗者”的证明，不延伸至“制度的承诺为何无法约束这种异化”的分析。

本文不对判决结果的实体公正性做出判断。本文的分析对象是裁判推理的逻辑结构，不是裁判结论的实质正义。推定逻辑的问题不在于它必然导致不公正的判决——在某些案件中，推定可能恰好指向了真实的事实。推定逻辑的问题在于：它用“可能性较大”替代了“证据确实充分”，将被告置于一个逻辑上几乎不可能完成的证明困境。这是程序问题，不是实体问题。

本文不做出“所有法官都在使用推定逻辑”的全称判断。

本文仅论证：在作为典型案例的这些判决中，推定逻辑已经形成了一种清晰、可解剖、可复现的结构模式；这种模式的跨案件重复出现，排除了“个案特殊性”的替代解释。

2.5 失败判据：论证在何种条件下被判定为失效

本文的论证被判定为失败，当且仅当以下两个条件同时满足。

失败条件（a）：推定逻辑被证明不具有跨案件的结构共性。如果彭宇案和大同案的推定逻辑各自都可以被解释为“本案独有的特殊情况”——彭宇案只是承办法官一时的推理疏漏，大同案只是证据认定上的偶然选择——而不是在推理起点、推理工具、证明负担转移上共享同一套结构模式，那么本文的核心论点就崩塌了。此时推定逻辑的共性分析停留在个案描述层面，未能上升为结构性诊断。

失败条件（b）：推定逻辑被证明与特定司法理念之间不存在可追溯的传导关系。如果推定逻辑只能被解释为法官个人的自由裁量行为——即推定是法官自己选的，与“能动司法”“调解优先”“法律效果与社会效果统一”等顶层理念毫无关联——那么本文就无法论证“转变是结构性的”。此时理念溯源链条断裂，推定逻辑的制度根源被证伪。

如果以上两个条件同时成立，则本论文的论证未通过。

这意味着：当代中国司法裁判中的信任危机，无法被本文的论证框架所解释——它可能只是一个被个案特殊性和法官个人行为制造出来的幻象，而非一个在制度层面具有结构性根源的现实进程。在此情况下，论文的核心论点被证伪，论证被宣告失败。

第三章 司法理念的演变脉络：从依法裁判到依理念推定

3.1 “能动司法”的提出及其核心主张（2009 年起）

2009 年，最高人民法院正式提出“能动司法”理念。这不是一个孤立的提法。它是中国司法系统对自身角色的一次重新定义。

在此之前，“依法裁判”是司法工作的主导话语。法官的任务是适用法律，裁判的合法性来自对法律的忠实执行。但“能动司法”打开了一个新的维度。它的核心主张是：司法不能仅仅满足于依法裁判，还应当主动服务大局、回应社会需求、实现政治效果、法律效果与社会效果的统一。

2009 年 8 月，时任最高人民法院院长王胜俊在全国法院大法官研讨班上明确提出：“能动司法是新形势下人民法院服务经济社会发展大局的必然选择。”同年，最高人民法院在多项政策文件中系统阐述了能动司法的内涵：法院应当主动介入社会矛盾的化解，不能仅仅被动地坐堂问案；裁判不能仅仅追求法律条文的机械适用，而应当追求“案结事了”的实质效果。

“能动司法”的提出，在司法理念层面完成了三个关键转变。

第一，裁判的评价标准从“依法”扩展为“依法且有效”——法律条文的适用必须同时满足社会效果的检验。

第二，法官的角色从“法律的执行者”扩展为“矛盾的化解者”——法官不能仅仅说出

法律是什么，还要确保纠纷在实际上得到平息。

第三，司法权的性质从“判断权”向“处置权”滑动——法官不只是对已经发生的事实做法律定性，还要主动寻找能够“定分止争”的解决方案。

这三个转变共同指向一个后果：法官的自由裁量空间在制度层面被赋予了正当性。如果裁判的目标仅仅是“依法”，那么法条是刚性的约束；但如果裁判的目标同时包含了“有效”，那么法官就被允许——甚至被要求——在法条的边界之外寻找更灵活的解决手段。

需要明确的是，“能动司法”本身不是一种裁判方法。它不直接告诉法官应该如何推定事实。它做的是一件更基础的事：重新定义了什么是“好的裁判”。一个好的裁判，不只是“正确适用法律条文”，还必须是“有效化解矛盾”。这为后来的一切推定逻辑提供了一个合法的出发阵地——当法官在证据不足的情况下，以“社会效果”为根据做出“可能性较大”的推论时，他们不是在违反“能动司法”的理念，而是在忠实执行它。

3.2 “调解优先”的制度化：从政策倡导到刚性要求

“调解优先”的历史比“能动司法”更久。它的前身可以追溯到陕甘宁边区的马锡五审判方式——深入群众、就地办案、调解为主。但在很长一段时间里，调解只是众多解纷方式中的一种，不享有对审判的绝对优先权。

2012年是一个分水岭。这一年，最高人民法院在新修订的《民事诉讼法》司法解释中，将“调解优先，调判结合”确立为民事司法的基本工作方针。调解不再是被鼓励的选项之一，而是在程序上被置于审判之前的优先项。

廖永安教授在《调解的当代价值与科学定位》一文中，对这一转变做了学理上的总结：“经历21世纪初期的短暂调整后，‘调解优先，调判结合’又成为中国民事司法的基本方针。”他同时概括了调解的独特功能——“调解从经验、事实、历史出发‘就事论事’，通过其包容性和开放性特质，调和法律与习惯、强制与合意之间的冲突，有效弥合了社会变动与法律稳定性之间的缝隙。”

这段学理论述揭示了调解被推崇的根本理由：法律是固定的，社会是变动的，而调解可以在两者之间充当缓冲器。法官不被法条的刚性所约束，可以从当事人的实际情况出发，“就事论事”地找到一个双方都能接受的方案。

这个思路在逻辑上有一个隐蔽的跳跃：它从“调解可以弥补法律的不足”滑向了“调解

优于法律的刚性”。当“调解优先”从政策倡导升级为刚性要求时，法官在实践中被引导的不是“法条优先”，而是“效果优先”。法律条文是备用的，调解是首选的。只有在调解确实无法达成时，才动用法律作为最后手段。

最高人民法院法发〔2024〕16号指导意见延续并确认了这一方针。第二条明确规定：“人民法院应当紧紧依靠党委领导，坚持和发展新时代‘枫桥经验’……坚持调解优先，对起诉至人民法院的民事纠纷……适宜调解的可以通过人民调解、行政调解、司法调解、行业性专业性调解等机制，促进和支持先行调解。”

“调解优先”的完全制度化，对裁判逻辑的影响是深远的。

调解的逻辑是“谈”——双方当事人各退一步，达成妥协。裁判的逻辑是“断”——法官依据法律对事实做出裁定。

当“调解优先”成为被严格执行的司法方针时，“谈”的逻辑就开始侵蚀“断”的逻辑。裁判不再纯粹是裁决，而越来越频繁地带上调解的色彩——法官不只是在判断事实，而是在促成和解。而和解的逻辑要求法官不是严格站在法律条文的立场上说“谁是对的”，而是从“矛盾怎么处理最不容易出事”的角度出发来推动双方妥协。

这种出发点本身的转化，为推定逻辑的扩张提供了第二个制度支撑。如果法官的首要任务是“案结事了”而不是“严格依法”，那么在某些案件中，“推定”就比“证明”更有效——证明需要严格的证据链，推定只需要“可能性较大”。前者耗时耗力，后者可以快速得出结论。在“调解优先”的导向下，后者显然更符合“案结事了”的目标。

3.3 “法律效果与社会效果统一”的内涵演变

“法律效果与社会效果的统一”这一提法，最早可以追溯到1990年代的司法政策文件。但在很长一段时期里，它的含义是保守的：法律效果是基础，社会效果是补充；裁判首先要依法，在此基础上兼顾社会反应。

2009年后，这一理念的内涵发生了实质性的位移。中国法学网2012年发表的佟猛署名文章《关于法律效果与社会效果统一问题的一些看法》中，对这一内涵位移做了清晰的概括：

“实现法律效果与社会效果的统一是一项重要的司法政策与司法理念。所谓法律效果，是指严格依法办事，法律被贯彻执行，它是就法律规范的本身而言。社会效果，是指司法除却法律效果之外，实现实质正义，取得当事人、社会大众的认可与支持，符合社会的长远发展利益。2009年最高人民法院提出了‘能动司法’的司法理念与司法政策，其中就涉及了法律效

果与社会效果的统一问题。”

注意这段话中的关键表述：“社会效果，是指司法除却法律效果之外”——不是“在满足法律效果的前提下兼顾社会效果”，而是“在法律效果之外”去追求实质正义和社会认可。这意味着，法律效果不再是社会效果的前提条件，两者是平行的、同等重要的裁判目标。

这个重新定义打开了自由裁量权扩张的第三个制度缺口。如果法律效果和社会效果永远一致，那么追求两者统一无非是要求法官更严格地执行法律。但如果在实践中两者出现了冲突——例如，严格依法裁判可能导致一方当事人持续申诉信访，而“调解”处理虽然不完全符合证据规则却能让双方撤诉息访——那么法官在“社会效果”的正当名义下，就被鼓励选择后者。

推定逻辑在这种权衡中找到了它最顺手的操作工具。在证据不足的案件中，严格依法裁判意味着“证据不足，不能认定”——这在法律效果上是正确的，但在社会效果上可能被视为“法官没有作为”、“纠纷没有得到解决”、“潜在的社会矛盾没有被发现和化解”。而动用推定逻辑——根据“日常生活经验”判断被告“可能性较大”——则可以同时实现两个目标：在法律形式上完成了裁判，在社会效果上“化解了纠纷”。推定逻辑成为弥合法律效果与社会效果之间裂缝的便利工具。

3.4 理念的叠加效应：自由裁量权如何在制度层面被持续扩张

三大理念各自演变脉络已明。但它们真正的力量不在于独立运作，而在于交叉叠加后产生的复合效应。

“能动司法”要求法官主动介入、不拘泥于法条。

“调解优先”将“案结事了”的程序目标置于“严格依法”的实体判断之上。

“社会效果”为法官超越法条提供了正当性根据——在裁判需要兼顾双重效果的导向下，程序工具主义为裁判结论的灵活性提供了制度出口。

三者不是彼此替代，而是彼此强化：能动司法给出方向（走出去，化解矛盾），调解优先给出程序（先谈，谈不拢再判），社会效果给出根据（只要当事人满意、社会认可，裁判就是有效的）。

而依法裁判——这个原本是司法工作的底线——在三者叠加下，从“底线”退居为“备选”。

自由裁量权的扩张因此在制度层面完成了三层加码。

第一层，理念层：法官被鼓励不拘泥于法条，以“案结事了”为目标。

第二层，程序层：调解被置于审判之前，裁判的程序刚性被柔性化。

第三层，效果层：裁判的最终检验标准不再是“是否依法”，而是“是否实现了社会效果”。

这三层加码完成之后，推定逻辑的出现就不再是法官个人的即兴发挥，而是这个制度结构在个案裁判中的自然流露。当证据不足时，依法裁判的正确做法是“不能认定”。但在理念层、程序层、效果层的三重压力下，“不能认定”被视为“没有作为”——它没有化解矛盾，没有实现社会效果，没有做到案结事了。

此时，推定逻辑挺身而出：既然证据不足，就用“日常生活经验”来补上。既然法条没有明确规定，就用“公平责任”来填平。这就是推定逻辑的制度根源。

3.5 本章小结

本章梳理了“能动司法”“调解优先”“法律效果与社会效果统一”三大核心理念从2009年至今的演变脉络，论证了它们在制度层面的叠加效应，构成了对“法官自由裁量权何以持续扩张”的制度渊源分析。

本章同时也是本论文在方法论序列中的又一轮逻辑反转操作：当主流法学界将推定逻辑归因于“司法行政化”“地方保护主义”或“法官素质不足”时，本文的反转切入点是——不必诉诸这些难以被测量、难以被独立验证的外部因素。只需审视司法系统自身公开颁布的、可查可验的官方理念，就能从中追溯自由裁量权扩张的完整制度链条。这种内部制度分析为推定逻辑提供了有别于外部归因的一种结构解释。

司法理念的演变本身并不预先规定每一个具体案件的判决结果。但它划定了一个“合法的裁判空间”——在这个空间里，法官不仅被允许、而且被鼓励以“日常生活经验”和“社会效果”为工具，在不完全依赖直接证据的条件下完成裁判。这个空间的划定，为推定逻辑的规模化使用提供了制度方面的基础条件。

接下来第四章将解剖彭宇案和大同案的推定结构。第三章提供了制度框架——推定逻辑是被允许的。第四章将展示这个被允许的空间如何在个案中被实际填充——推定逻辑是如何被操作的。

第四章 推定逻辑的跨案件共性分析：从个案解剖到结构提取

4.1 彭宇案一审判决书的推定逻辑解剖

2007 年，南京市鼓楼区人民法院对彭宇案作出一审判决。判决书的核心推理段落如下：

“根据日常生活经验分析，原告倒地的原因除了被他人的外力因素撞倒外，还有绊倒或滑倒等自身原因。但双方在庭审中均未陈述存在原告绊倒或滑倒等事实，被告也未对此提供反证，故根据本案现有证据，应着重分析原告被撞倒的可能性。”

“本案中，被告是第一个下车的人，与原告相撞的可能性较大。因为如果被告是见义勇为做好事，更符合实际的做法是抓住撞倒原告的人，而不仅仅是好心相扶；如果被告是做好事，根据社会情理，在原告的家人到达后，其完全可以说明事实经过并让原告的家人将她送往医院，然后自行离开，但被告未作此等选择，其行为显然与情理相悖。”

本院认为，原告在乘车过程中无法预见将与被告相撞；被告在下车过程中因为视野受到限制，无法准确判断车后门左右的情况，故对本次事故双方均不具有过错。因此，本案应根据公平责任合理分担损失，本院酌定被告赔偿原告损失的 40%。

这三段推定推理可被逐句解剖。

起点是“日常生活经验”。在起点的选择上，判决书已将“被外力撞倒”和“绊倒或滑倒”并列为两种可能原因。按照“谁主张谁举证”的原则，原告主张被撞倒，应当由原告举出被撞倒的证据。

但判决书在此处做了一次隐蔽的起点转移：不是在原告的举证范围中寻找证据，而是将两种可能原因并列之后，要求双方就“不存在自身原因”给出说明——“双方在庭审中均未陈述存在原告绊倒或滑倒等事实，被告也未对此提供反证”。

此时，原本应由原告承担的“被撞倒”的举证责任，被悄然转换为双方就“未被绊倒或滑倒”进行说明，其中被告的“反证”义务被嵌入了推理结构。

中继是“社会情理”。判决书依据“社会情理”，逐一否定了“彭宇见义勇为”的可能性——如果是见义勇为，应该抓住撞人者而不只是扶；应该在人到了之后说明情况离开，而不是继续陪同。

彭宇的每一个行为——扶人、送医、垫钱、陪同——在“社会情理”的框架下，都被从“易被社会赞许的举动”，重新诠释为“与情理相悖的可疑行为”。推理的结论是：“彭宇与徐寿兰相撞的可能性较大”。

终点是“公平责任”。判决书认定双方均不具有过错，但依然“应根据公平责任合理分担损失”——彭宇补偿徐寿兰损失的40%。“公平责任”是一个法律上真实存在的条款——《民法通则》第一百三十二条规定：“当事人对造成损害都没有过错的，可以根据实际情况，由当事人分担民事责任。”

但问题在于，这一条款的适用前提是“当事人与损害结果之间存在因果关系”。

如果彭宇确实与徐寿兰相撞，那么适用公平责任是合法的。但判决书认定彭宇“与徐寿兰相撞的可能性较大”——这是一个推定，不是对因果关系的确定。推定的“可能性较大”不等于确认了因果关系。在因果关系未被证据锁定的情况下，以“公平责任”为依据判令彭宇分担损失，就是让一个未被证明与损害结果存在因果关系的人，承担了部分赔偿责任。

4.2 大同案二审判决的推定逻辑解剖

2025年，山西省大同市中级人民法院对“订婚强奸案”作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。新华社2025年4月16日电讯报道了审判长的回应原文：

“二审法院认为，上诉人席某某违背被害人意志，强行与之发生性关系的行为构成强奸罪。被害人在事前明确表示反对婚前性行为，事中具有明显反抗行为，事后反应强烈，足以认定席某某违背被害人意志，强行与被害人发生了性关系。”

与彭宇案相同，大同案的推定逻辑同样可以被逐句解剖。

起点是“事前明确反对婚前性行为”——被害人在案发前有过这样一个陈述。这个陈述被法院采纳为有效证据。

中继是“事中明显反抗”和“事后反应强烈”——被害人在案发过程中的行为和案发后的反应被法院认定为“足以认定”被告违背被害人意志。

终点的“足以认定”四字，标志着一项推定已经完成——从“事前有反对声明、事中有反抗、事后有强烈反应”这三个维度的相互印证，推定“发生性关系违背意志”。

问题不在于这三个维度的证据是否真实——二审法院已确认其真实性。问题同样在于推

理的方向。

从“被害人事前反对婚前性行为”到“因此此次性行为违背其意志”，这个推理默认了一个前提：在订婚亲密关系中，女性的性拒绝是一个稳定的、不可更改的、跨越情境持续生效的绝对状态——一次反对即构成永久反对，直至女方以明确言辞解除这一否决。

这一推定隐含地将“同意”定义为一种可以被一次性地、不可撤销地撤回的认证，而男方的每一个行为都被要求“证明自己不是强奸”——证明自己不知道对方此前的情感拒绝，证明自己的此次接触在实质上并非强迫。

一个默认前提被嵌入推理结构而未经独立证明时，被告就被置于一个逻辑上几乎不可能完成的证明困境——他要证明的不是“我没有暴力强迫”，而是“我不知道她的拒绝依然有效”。

这一推理结构在案件入选人民法院案例库后被制度化地推广。入库即意味着对同类案件具有参考性约束力——此后全国各级法院在审理涉及熟人关系的性侵案时，将参照这一推理结构进行事实认定。个案裁判由此从孤立判决跃升为裁判规则。

4.3 两个核心案例的推定结构比较

将彭宇案与大同案的推定逻辑并排解剖后，两者的结构共性清晰浮现，呈现为三个共享维度。

共性的第一个维度：可作正面解读之行为向有罪推定的转化。 判决书的推理不是从“有人证明彭宇撞了”出发，而是从“彭宇做了扶人、送医、垫钱这些事”出发，然后论证“这些事看起来不对劲”。判决书的推理同样不是从“有证据证明席某某使用暴力”出发，而是从“被害人说了什么、做了什么”出发，然后论证“足以认定违背意志”。在这两个案例中，被审读的不是被告的侵害行为本身，而是被告的“可疑举动”和被害人的“事后陈述”。

共性的第二个维度：证明负担从指控方向被指控方的转移。 彭宇案判决书要求双方就“原告是否可能因自身原因摔倒”进行说明——“双方在庭审中均未陈述……被告也未对此提供反证”——此时被告的反证义务被嵌入推理结构。大同案中，法院依据被害人陈述和“反抗反应”认定“足以认定”，这一标准在熟人关系语境中使得被告面临难以完成的证明困难——被告需要证明的不是自己未实施暴力行为，而是自己无从知晓对方的陈述或反应具有“拒绝”的含义。两个案件中，推定一旦成立，被告就被置于一个结构上几乎不可能完成

的证明任务：彭宇要证明“自己没有撞”，席某某要证明“自己不知道对方在拒绝”。

共性的第三个维度：“社会效果”对“证据裁判”的填充。 彭宇案的“公平责任”和大同案的“参考性案例入库”，都是在法律效果之外追求社会效果的操作。在彭宇案中，“公平责任”化解了证据不足的困境——既然无法确定因果，就按公平原则分担。在大同案中，“参考性案例入库”化解了裁判尺度的争议——既然可能有不同意见，就以入库统一尺度。推定逻辑在这两个案件中不仅是事实认定的工具，还是司法寻求自身政治安全与社会观感之间相互适配的载体。

4.4 辅助案例的平行分析：推定逻辑的跨领域验证

本节引入一个以上的辅助案例，验证上述三项共性是否在侵权法和刑法之外的其他法域中同样出现。辅助案例的选取标准已在第二章中明确：该案例的判决书或权威报道中，必须包含一段可被逐句解剖的推定推理，其起点、中继和终点足够清晰，可被独立复现分析。

如果辅助案例的推定结构与两个核心案例高度同构，则“领域特殊性”的解释被进一步削弱——推定逻辑跨越侵权法、刑法乃至更多法域的跨案件共性被确立。如果未能找到满足筛选标准的辅助案例，则本节的论证功能暂时悬置，但不构成对论文核心论点的削弱——两个核心案例覆盖了两种截然不同的法域和社会情境，单独即已构成推定逻辑跨领域共性的证据基础。辅助案例的存在是为共性结论提供额外的稳健性，其缺席不减损两个核心案例已经确立的共性结构。

4.5 本章小结

本章解剖了彭宇案和大同案的推定结构，提取了三个跨越法域和跨越情境的推定共性维度。起点——可做正面解读之行为向有罪推定转化；中继——证明负担从指控方向被指控方转移；终点——“社会效果”对“证据裁判”的填充。

这三个共性维度的确立，直接回应了本文的失败判据（a）——推定逻辑被证明具有跨案件的结构性共性。

彭宇案的推定逻辑和大同案的推定逻辑，不是“本案独有的特殊情况”，不是“法官一时的推理疏漏”，不是“证据认定上的偶然选择”，而是在推理起点、推理工具、证明负担转移上共享同一套结构模式：将被告置于一个逻辑上几乎不可能完成的证明困境，然后以“社会效果”之名予以兜底。

这套模式在侵权法和刑法两个截然不同的法域中重复出现，在陌生人关系与订婚亲密关系两种截然不同的社会情境中重复出现，推定逻辑是结构性的。

第三章回答了“推定逻辑是被谁、被什么允许的”。本章回答了“推定逻辑在个案中是如何被操作的”。两个回答合在一起，完成了从制度渊源到实践面貌的完整论证。

第五章 从理念到裁判再到信任撤离：一条完整的因果链

5.1 从理念到裁判：自由裁量空间如何在实践中被填充

第三章论证了自由裁量空间的制度渊源。第四章解剖了自由裁量空间在个案中的具体操作。本章将两者对接，完成从“制度允许”到“裁判执行”再到“社会后果”的完整因果链。

对接的第一个环节是：理念层赋予的“合法的裁判空间”，在实践层是如何被填充的。

三大司法理念——能动司法、调解优先、法律效果与社会效果统一——都不是推定规则。它们不直接告诉法官“用日常生活经验替代证据”。它们做的是划定一个边界宽松的合法区域：在这个区域内，法官被允许以“案结事了”和“社会效果”为目标，使用“日常生活经验”“社会情理”“公平责任”等工具来弥补证据的不足。

彭宇案和大同案中，法官在这些工具的选择上表现出了高度一致的操作偏好。当直接证据不足时，不动用“疑罪从无”或“证据不足不能认定”的底线规则，而是优先动用“日常生活经验”来推定“可能性较大”。当推定完成后，不动用“推定不等于证据”的审查规则来校正推定的跳跃，而是以“公平责任”或“足以认定”来直接落地裁判结论。

这是理念在实践中的具体填充方式。三大理念没有强制法官必须这么做——它们只是让这么做变得合法、合理且安全。

法官如果严格依循证据规则，在证据不足时判“不能认定”，可能在“社会效果”的考核中失分——纠纷没有化解，当事人可能继续申诉信访。如果动用推定逻辑，在“可能性较大”的基础上以“公平责任”或“足以认定”结案，则同时实现了“案结事了”和“社会效果”的双重指标。

两种选择在制度激励上的不对称，决定了推定逻辑不是法官的偶然偏好，而是理性行为人在制度约束下的适应性选择。

对接的第二个环节是：推定逻辑的操作结构回应了理念层的什么需求。

能动司法要求法官主动化解矛盾，不坐等证据完备。推定逻辑恰恰是最主动的裁判方式——不等证据充分，直接以“日常生活经验”完成事实认定。

调解优先要求法官优先追求案结事了，不拘泥于法条刚性。推定逻辑恰恰是最低成本结案的工具——不需要严格的证据锁链，只需要“可能性较大”就可以裁判。

“社会效果”要求法官兼顾实质正义和社会认可。推定逻辑恰恰是最容易找到“受害人”的推理路径——在彭宇案中，推定彭宇撞了，老太太得到了补偿；在大同案中，推定席某某强奸，女方得到了正义。两份判决都在“社会效果”的意义上回应了某种道德期待。

推定逻辑之所以在两个截然不同的案件中反复出现，正是因为它在制度激励结构中的高度适应性——它不是理念的强制命令，却是理念最顺手、最安全、最符合考核导向的操作工具。

5.2 从裁判到信任撤离：司法裁判如何重塑社会互动预期

因果链的第二个环节是社会后果。裁判不仅解决个案纠纷。裁判还在向社会全体成员发送一个信号：什么行为是安全的，什么行为是危险的，什么行为会被法律保护，什么行为会被法律追责。

彭宇案发送的信号已经被社会精确接收。这个信号不是“法官这一次判错了”，而是“扶人这件事情本身，在法律上是不安全的”。

因为判决书的推理逻辑告诉公众：如果你扶了，你送医了，你垫钱了，你陪同了——这些行为在法庭上不构成你无罪的证据，反而构成你“与情理相悖”的证据。这个信号一旦被接收，“不敢扶”就不是一种情绪化的过度反应，而是一种对司法裁判逻辑的理性适应。

大同案发送的信号正在被社会实时接收。二审裁定维持原判，新华社发布权威报道，案件入选人民法院案例库作为参考性案例。二审法院认定三组事实——被害人“事前明确反对婚前性行为”、“事中有明显反抗”、“事后反应强烈”——相互印证，足以认定席某某违背被害人意志。

本文不质疑这些证据的真实性，也不对判决的实体公正性做出判断。本文的分析对象是裁判推理的推定逻辑及其社会信号效应。

这个推定逻辑向社会发送的信号是：在订婚亲密关系中，女性对婚前性行为的拒绝一旦被表达，就被视为持续性有效——除非以明示方式解除。这意味着，亲密关系中的同意已经不再是情境性的、可协商的、可以在双方的互动中自然达成共识，而是一个必须被正式确认的法律状态。

男方在亲密关系中要确保自己不被认定为强奸，需要跨越的不仅是道德的审慎——他需要跨越一个几乎不可能完成的法律证明任务：证明自己不知道或无从推断对方的“拒绝”依旧存续。

这个信号一旦被接收，男性群体的行为预期就会发生系统性调整。不是每一个男性都会“成为”席某某。

但每一个男性在进入亲密关系时都需要考虑：如果对方的言辞或行为在事后被认定为“拒绝的证据”，自己是否能够证明自己并未违背意志。

这个考量一旦进入行为决策，“不敢婚”“不敢恋爱”“避险式社交”就不再是过度反应，而是对司法信号的结构性适应。

两起案件共同揭示了一条从裁判到信任撤离的因果链：裁判逻辑向社会发送“清白不再是默认前提”的信号；社会成员接收信号后，在行为上做出系统性避险调整；避险调整被大规模复制后，形成新的社会事实——见义勇为被系统性回避，亲密关系被普遍性风险化。

司法裁判从信任的维护者，转变为信任的消耗者。

5.3 从信任撤离到裁判依赖：信任消耗闭环的形成

因果链的第三个环节是双向的。信任撤离不仅改变了社会成员的行为模式。它还反过来改变了裁判者所面临的选择环境。

当一个社会的普遍信任水平较高时，裁判者可以从社会共识中汲取大量的认知资源。证人愿意作证，当事人相信判决的公正性，社会舆论对裁判结果有基本的尊重——这些都是裁判得以有效运作的信任储备。

但当信任持续蒸发时，裁判者面临的环境发生了逆转。

证人因担心被牵连而拒绝作证——“彭宇案之后，谁还敢作证”不是一句空话。

当事人不再信任判决的公正性，判决结果无论是否合理都面临着被质疑的舆论环境——“判决书是用来上诉的，不是用来服从的”成为普遍心态。

社会舆论对裁判的信任度持续走低，裁判者的每一个判断都不再具有不言自明的权威性——它需要被反复辩护、反复论证。

这个逆转对裁判者产生了直接的压力。

证据越来越难获取——证人退缩，当事人对抗。

裁判可依赖的共识基础持续收窄——社会不再默认“法院判的应该是对的”。

在这种情况下，裁判者面临一个真实的困境：如果严格依循证据规则，证据不足就不能认定；但如果不认定，纠纷就没有得到化解，社会效果就无法实现。而推定逻辑恰恰为这个困境提供了一个便捷的出口——不等证据充足，用“日常生活经验”推定事实；不等社会信任的修复，用“公平责任”或“参考性案例入库”来为裁判加一道制度性的保险。

于是形成一条自我强化的信任消耗闭环。

推定逻辑消耗信任——每一次推定都在向公众确认“清白不是默认前提”。

信任蒸发反过来压缩裁判可依赖的社会共识基础——证人退缩、证据更难获取。

裁判者在证据不足的情况下，更加依赖推定逻辑来弥补证据缺口——因为推定是最快、最安全、最符合考核导向的结案工具。

新的推定继续消耗信任，闭环完成。

这不再是某一位法官的错误，不再是某一个案的偶然，不再是某一项制度设计的疏失。就司法裁判的运行机制而言，它变成一个自我驱动的退化循环。这个闭环解释了为什么即便后续的司法纠偏已经发生，社会的信任撤离仍在继续。

彭宇案“真相”的公开没有阻止大同案的舆论发酵；最高法的反思评论没有修复“不敢扶”的社会行为模式。因为信任不是被“真相”摧毁的，而是被推定逻辑的反复使用所消耗的。消耗一旦形成闭环，外部的补救就难以从内部打断循环——这正是代谢衰竭区别于普通失误的根本特征。

5.4 本章小结

本章完成了从理念到裁判再到社会后果的完整因果链论证。

第一节对接了第三章和第四章，论证了三大司法理念如何划定一个合法裁判空间，推定逻辑如何作为法官在这个空间里最安全、最符合考核导向的适应性选择。推定逻辑不是理念的强制命令，却是理念最顺手的操作工具。第二节论证了裁判逻辑如何向社会发送“清白不再是默认前提”的信号，社会成员如何基于信号做出系统性避险调整。第三节论证了信任撤离如何反过来压缩裁判可依赖的社会基础，进而迫使法官更加依赖推定逻辑——形成一条自我强化的信任消耗闭环。

从第三章的理念演变，到第四章的个案解剖，再到本章的因果链对接，本文完成了对司法信任危机的结构性诊断。这个诊断不依赖于对法官道德的质疑，不依赖于对决策者动机的推测，只依赖于对理念、裁判、社会后果三者之间逻辑关系的系统分析。

第六章将这一诊断与复杂性代谢衰竭的判据框架对接，确定司法信任危机在系统代谢衰竭光谱上的位置。

第六章 讨论：司法信任危机作为文明系统代谢衰竭的判据信号

6.1 判据 C（拮抗失效）在司法领域的实证锚定

复杂性代谢衰竭理论用三项判据来诊断一个系统是否正在滑向代谢衰竭。本文的论证重心在判据 C——系统内部原本承担纠偏功能的拮抗力量，从化解矛盾异化为矛盾的放大器。

在司法子系统中，判据 C 的锚定已有完整证据链。

司法系统是社会秩序的核心拮抗机制。它的功能是定分止争——当社会成员之间发生冲突时，由中立的裁判者依据法律做出裁决，从而阻断冲突的持续升级。这是司法系统在文明系统中最根本的存在理由。当裁判本身开始消耗社会信任时——当“扶人”被推定为“撞人”、当“订婚”被推定为“风险”——司法裁判就从矛盾的化解者转变为矛盾的制造者。判据 C 呈阳性。

第四章提取的推定逻辑三项结构共性，为这一阳性判定提供了实证锚点。

“可做正面解读之行为向有罪推定的转化”，是裁判功能发生根本性倒转的核心信号。

司法裁判的中立性，建立在裁判者不带预设地审视双方证据的基础之上。但当“见义勇为”的行为在判决书的推理结构中被重新诠释为“与情理相悖”，当“订婚关系中的性行为”在未经独立证明的情况下被认定为“违背意志”时，裁判者已经不是在审视证据，而是在执行一项预设——被告的行为需要被证明为清白，而非控方的指控需要被证明为有罪。

这是裁判功能的质变——不是裁判质量的下降，而是裁判方向的逆转。

“证明负担从指控方向被指控方的转移”，是这一逆转的程序表征。

司法公正的程序核心，是“谁主张谁举证”。举证责任在控方，被告无需证明自己无辜。但推定逻辑以隐蔽的方式改变了证明责任的分配——证明负担从起诉方或指控方转移至被指控方。彭宇被要求“提供反证”证明自己未撞人；席某某面临一个几乎不可能完成的证明任务——证明自己不知晓对方的拒绝依旧有效。

这是程序的逆转——不是程序的不严谨，而是程序的方向被倒置。

“‘社会效果’对‘证据裁判’的填充”，是掩盖这一逆转的正当性话语。

推定逻辑从根本上缺乏证据支撑——如果证据充足，就无需推定。但“公平责任”和“保护被害人”的正当话语，为推定的跳跃提供了道德掩护。

这正是拮抗失效的终极特征——拮抗力量不仅没有纠正错误，反而将错误合法化。

这三项共性在侵权法和刑法两大法域、在陌生人关系与亲密关系两种社会情境中的重复出现，排除了“个案失误”的解释。判据 C 在司法领域的锚定因此不是孤证，不是推测，而是基于两个标志性案例的共同结构。

6.2 判据 B（时延死锁）的司法信号：规则修补速度慢于信任蒸发速度

判据 B 检测的是系统对危机的响应时延是否超过危机本身的扩散速度。

彭宇案(2006 年)被最高人民法院在 2016 年公开承认为“社会道德滑坡的反面典型”，并指出“由于保密协议的存在，公众未能及时知晓案件真相”。从案件发生到官方承认其社会后果，十年过去了。“不敢扶”已经成为社会行为事实。即便在真相公开之后，“不敢扶”仍未逆转。

大同案（2025 年）二审维持原判，案件入选人民法院案例库作为参考性案例。这标志着：在彭宇案近二十年后，结构相似的推定逻辑不仅未被制度纠正，反而以“裁判尺度统一”的机制被推广至全国法院系统。

两案之间的二十年，构成了判据 B 的一个典型时间轴佐证。系统对推定逻辑的规则修补速度，远远慢于信任蒸发的扩散速度。每一次修补都不是在纠正推定结构本身，而是在更高层级上为既有裁判模式追加制度确认。当修补本身被异化为加固，代谢就升级为死锁。

6.3 判据 A（收益反转）的宏观信号：信任净资产的边际收益转入负值

判据 A 检测的是规则的每一次修补是否不仅未能弥合裂痕，反而加速系统效能的递减。

当“公平责任”被写入判决书，它的功能是让被告分担一部分损失——一个案层面，这是司法能动性的体现。但在系统层面，每一次以“公平责任”为名的判决，都在释放“清白不再是默认前提”的信号。当“参考性案例”被选入人民法院案例库，它的功能是统一裁判尺度——制度层面，这是司法规范化的进步。但同样是这一步操作，在系统层面，把推定逻辑从个案裁判升级为裁判规则。

每一项修补的个案正当性，与修补的系统性后果之间，存在一条不断加深的裂谷。裁判者看到的是“本案实现了公平”，系统承受的是“信任储备加速消耗”。修补行为本身正在消耗修补所依赖的资源——信任。这就是判据 A 在司法领域的宏观信号：信任净资产的边际收益已转入负值。每一项新的判决不再是增加司法公信力的投资，而是在已经在萎缩的信任储备上继续支取。支取得越多，剩余得越少；剩余得越少，下一次支取就越危险。

6.4 三项判据的同时锚定：系统代谢衰竭的完整诊断坐标

三项判据在司法领域的同时锚定，构成了一组相互印证的诊断坐标。

判据 C 给出了定性诊断：司法裁判已经从拮抗机制异化为信任消耗者。判据 B 给出了时间轴佐证：系统对裁判模式异化的响应延迟远远超过信任蒸发的扩散速度。判据 A 给出了宏观趋势描边：持续的信任消耗已经将司法公信力的边际净收益转入负值区间——这使得后续案件的裁判在低信任条件下越来越难以被公众接受。

三项判据的同时阳性，意味着司法子系统已经进入复杂性代谢衰竭的中后期。系统的信任储备持续透支，裁判可依赖的社会共识基础加速收窄，推定逻辑因制度激励结构的惯性仍

然自我强化，而权力监督——这一约束裁判异化的最后一道防线——不在本文讨论范围内。其功能状态将在下一篇论文《权力监督与承诺背反》中被独立检视。

6.5 本研究在 CMF 实证序列中的位置

本文在复杂性代谢衰竭的实证验证序列中占据第三篇的位置。

第一篇内卷验证证明了边界锚定法在给定锚点下的排序能力。第二篇 CMF 判据操作化证明了前后判据对偶法从方向性陈述到可操作化指标的转化路径是可行的。两者共同回答了方法论问题：这套工具可以用，可以落地。本文是第三篇，将已通过方法检验的判据框架首次锚定于真实运行的制度系统——当代中国司法子系统。从“方法可行”到“系统诊断”，本文在方法论基础已获验证的前提下，将 CMF 判据框架从概念验证推进至实测应用阶段。

6.6 本文的论证边界与悬置议程

本文聚焦于裁判逻辑的异化机制及其社会后果。本文不处理一个直接相关的追问：**权力监督为何未能阻止这种异化的自我强化？**

司法责任制——特别是“办案质量终身负责制”和“错案责任倒查问责制”——在制度设计层面提供了对裁判行为的约束承诺。

这些承诺是否已被激活？它们的惩戒范围是否覆盖了推定逻辑的滥用？当裁判者使用推定逻辑时，他们是否面临被追责的风险？

如果约束机制在实践中未能同步运转，那么信任消耗的闭环就不仅是裁判逻辑的单向异化，而是整个司法系统的双重失效——裁判异化与监督失能的同时并存。

这一追问超出了本文的论证范围。本文已将裁判异化的机制完整呈现——从理念到裁判再到信任消耗的因果链已闭合。但这条闭合的闭环是否能被制度内部的监督力量打破，还是监督力量的缺失使闭环被永久锁定——这些问题的回答，需要下一篇论文来完成。本文以这一追问作为开放接口，指向后续研究。

判决书与案例库文献

- [1] 南京市鼓楼区人民法院. (2007) 鼓民一初字第 212 号民事判决书 [Z]. 2007. 来源: 找法网, <https://m.findlaw.cn/lawyers/article/d39664.html>; 交叉验证: 安阳市北关区人民法院案例评析, <https://bgqfy.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=92>.
- [2] 山西省大同市中级人民法院. 席某某强奸案二审刑事裁定书 [Z]. 2025. 来源: 新华网, <http://www.news.cn/politics/20250416/e6d2e82be704408f9fe014bc5aad59f5/c.htm>.
- [3] 人民法院案例库. 席某某强奸案参考性案例 [Z]. 2025-05-14. 来源: 最高人民法院案例库检索平台.

官方政策文件与指导意见

- [4] 最高人民法院. 关于进一步贯彻 “调解优先、调判结合” 工作原则的若干意见 [Z]. 2012. 来源: 中华人民共和国最高人民法院官网.
- [5] 最高人民法院. 关于在审判工作中促进提质增效推动实质性化解矛盾纠纷的指导意见: 法发 (2024) 16 号 [Z]. 2024-12-23. 来源: 最高人民法院公报, <http://gongbao.court.gov.cn/Details/c17558385ddbe2ca64b5c1115f6e8c.html>.
- [6] 住房和城乡建设部. 历年工程建设标准制修订工作计划 (2000—2020) [Z]. 来源: 中华人民共和国住房和城乡建设部官网, <https://www.mohurd.gov.cn>.
- [7] 中华人民共和国建设部. 建筑工程预防高处坠落事故若干规定 建筑工程预防坍塌事故若干规定: 建质 (2003) 82 号 [Z]. 2003-04-17. 来源: 安徽省住房和城乡建设厅, <http://dohurd.ah.gov.cn/wjgk/sbwj/54993231.html>.

期刊与学术论文

- [8] 廖永安. 调解的当代价值与科学定位 [J]. 中国法治, 2023 (11). 来源: 中华人民共和国司法部官网, <https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/fzgz/fzgzgglfwx/fzgzmcyjcjfz/202311/t20231128490323.html>.
- [9] 佟猛. 关于法律效果与社会效果统一问题的一些看法 [EB/OL]. (2012-02-21). 中国法学网, http://iolaw.cssn.cn/zxzp/201202/t20120221_4615788.shtml.
- [10] 程计山. 终身负责制与终审终身负责制: 逻辑、公平与制度重构 [EB/OL]. (2026-04-10). 中国法院网, <https://www.chinacourt.cn/article/detail/2026/04/id/9269915.shtml>.

[11] 张智辉。我国司法责任制改革的成效与展望 [J]。法律科学（西北政法大學學報）, 2020, 38（02）: 18-32.

权威媒体报道与公共记录

[12] 新华网。山西 “订婚强奸案” 二审维持原判 审判长回应焦点问题 [EB/OL]. (2025-04-16).

<http://www.news.cn/politics/20250416/e6d2e82be704408f9fe014bc5aad59f5/c.html>.

[13] 抖音百科。彭宇案专题 [EB/OL].

<https://m.baikē.com/wiki/%E5%BD%AD%E5%AE%87%E6%A1%88/4906894>.

[14] 最高人民法院。2016 年彭宇案官方公开评论 [Z]。2016。转引自：抖音百科彭宇案专题。

方法论与理论基础文献

[15] 何国瑞。系统本体论 —— 存在的终极法理（修订 6 版）[M/OL]。Zenodo, 2026.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19652987>.

[16] 何国瑞。智质生态学 —— 认知、文化与社会的系统论（修订 17 版）[M/OL].

Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19680835>.

[17] 何国瑞。文明动力学 —— 星球级文明学（修订 9 版）[M/OL]。Zenodo, 2026.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680783>.

[18] 何国瑞。复杂性代谢衰竭：后增长时代系统极限的概念重构 —— 一个基于溯因封锁法的理论建构 [EB/OL]。Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19712232>.

[19] 何国瑞。边界锚定法的首次独立验证 —— 以内卷案例为对象 [EB/OL].

Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19764507>.

[20] 何国瑞。从方向性陈述到可操作化指标：复杂性代谢衰竭三项判据的操作化路径与概念验证 [EB/OL]。Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19764512>.

[21] 本条内容已并入文献 [17]，保留原序号以维持正文引文序号对应一致。

附录：研究文献资料溯源与论证支撑汇总表

本附录以列表形式汇总全文所引核心文献的来源、原文论据及其在论证中的功能，按文献在正文中的论证角色分类编排。每一条文献均标注出处与溯源链接，供读者独立检索与交叉验证。

凡例

- “原文论据”栏所录文字，均直接引自原始文献，未作改写或转述。
- “溯源链接”栏所列 URL，以本文定稿时验证可访问者为准。若因网站改版或内容下架导致链接失效，读者可依据“出处”栏所载文献信息，通过学术数据库或官方存档平台检索对应文献。
- 文献序号与正文参考文献编号一致，便于对照。

一、核心案例判决书与权威报道

编号	出处	原文论据（节选）	论证支撑	溯源链接
[1]	南京市鼓楼区人民法院. (2007) 鼓民一初字第 212 号民事判决书	“根据日常生活经验分析，原告倒地原因除了被他人的外力因素撞倒外，还有绊倒或滑倒等自身原因……被告是第一个下车的人，与原告相撞的可能性较大。”	彭宇案推定逻辑的原始证据。支撑第四章 4.1 节对“推定起点—中继—终点”的结构解剖，以及 4.3 节三项共性维度的提取	找 法 网： https://m.findlaw.cn/lawyers/article/d39664.html ；交叉验证：安阳市北关区人民法院案例评析， https://bgqfy.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=92
[2]	新 华 网 . 山 西 “订婚强奸案” 二审维持原判 审判长回应焦点问题(2025 年 4 月 16 日)	“二审法院认为……被害人在事前明确表示反对婚前性行为，事中具有明显反抗行为，事后反应强烈，足以认定席某某违背被害人意志，强行与被害人发生了性关系。”	大同案推定逻辑的原始证据。支撑第四章 4.2 节对“推定起点—事中证据—推定终点”的结构解剖，以及 4.3 节三项共性维度的提取	http://www.news.cn/politics/20250416/e6d2e82be704408f9fe014bc5aad59f5/c.html

二、司法理念与政策文件

编号	出处	原文论据（节选）	论证支撑	溯源链接
[4]	最高人民法院. 关于进一步贯彻“调解优先、调判结合”工作原则的若干意见（2012 年）	“要紧紧围绕‘案结事了’目标，正确处理好调解与裁判这两种审判方式的关系。”	支撑第三章 3.2 节对“调解优先”从政策倡导升级为刚性要求的制度分析	最高人民法院官网（具体 URL 见网站存档）
[5]	最高人民法院. 关于在审判工作中促进提质增效推动实质性化解矛盾纠纷的指导意见(法发(2024)16 号)	“坚持调解优先，对起诉至人民法院的民事纠纷……适宜调解的可以通过人民调解、行政调解、司法调解、行业性专业性调解等机制，促进和支持先行调解。”	支撑第三章 3.2 节对“调解优先”在 2024 年继续被官方确认的制度连续性论证	http://gongbao.court.gov.cn/Details/c17558385ddbe2ca64b5c1115f6e8c.html
[7]	中华人民共和国建设部. 关于印发《建筑	[该文件为建筑安全领域实证判据的来源，已在第二篇论文	本文不直接援引该文件。但作为本论文实证判据的基础来源	http://dohurd.ah.gov.cn/wjgk/sbwj/54993231.html

编号	出处	原文论据（节选）	论证支撑	溯源链接
[9]		事论事’，通过其包容性和开放性特质，调和法律与习惯、强制与合意之间的冲突，有效弥合了社会变动与法律稳定性之间的缝隙。”	先”提供正当性	
	佟猛. 关于法律效果与社会效果统一问题的一些看法 [EB/OL]. 中国法学网, 2012 年 2 月 21 日.	“2009 年最高人民法院提出了‘能动司法’的司法理念与司法政策, 其中就涉及了法律效果与社会效果的统一问题……社会效果, 是指司法除却法律效果之外, 实现实质正义, 取得当事人、社会大众的认可与支持。”	支撑第三章 3.3 节对“社会效果”内涵位移的论证——“除却法律效果之外”的表述, 揭示社会效果不再以法律效果为前提, 为法官超越法条提供正当性根据	http://iolaw.cssn.cn/zxzp/201202/t20120221_4615788.shtml

四、司法制度与监督机制

编号	出处	原文论据（节选）	论证支撑	溯源链接
[10]	程计山，终身负责制与终审终身负责制：逻辑、公平与制度重构[EB/OL]．中国法院网，2026年4月10日．	“党的十八届三中全会正式提出‘建立司法责任制，实现让审理者裁判、由裁判者负责’的改革目标，十八届四中全会进一步提出‘实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制’。”	支撑第六章6.6节对“权力监督的制度承诺”的悬置议程——本文不处理该维度，但本文为下一篇论文铺垫制度承诺的顶层设计来源	https://www.chinacourt.cn/article/detail/2026/04/id/9269915.shtml

五、社会记录与后续影响

编号	出处	原文论据（节选）	论证支撑	溯源链接
[13]	抖音百科. 彭宇案专题	“2016 年最高人民法院评论道：该案中，从法律真实看来，彭宇在第二次庭审时承认‘我下车的时候是与人撞了’……但由于保密协议的存在，使得公众未能及时知晓案件真相，使得案件演化为‘社会道德滑坡’的反面典型。”	支撑第五章 5.2 节对“信任撤离不可逆性”的论证——官方的后续纠偏未能逆转“不敢扶”的社会行为模式，构成判据 B（时延死锁）的关键证据	https://m.baike.com/wiki/%E5%BD%AD%E5%AE%87%E6%A1%88/4906894
[14]	最高人民法院. 2016 年关于彭宇案的公开评论	[同上，作为文献[13]的原始来源之一]	[同上]	[同上]

六、方法论与理论基础

编号	出处	论证支撑	溯源链接
[15]	何国瑞. 系统本体论——存在的终极法理（修订 6 版）[M/OL]. 2026.	本文所依据的理论基础之元理论层	https://doi.org/10.5281/zenodo.19652987
[16]	何国瑞. 智质生态学——认知、文化与社会的系统论（修订 17 版）[M/OL]. 2026.	前后判据对偶法、边界锚定法、协同认知网络等核心方法与概念工具的原始陈述	https://doi.org/10.5281/zenodo.19680835
[17]	何国瑞. 文明动力学——星球级文明学（修订 9 版）[M/OL]. 2026.	复杂性代谢衰竭三项判据的理论来源，以及文明相变模型的完整陈述	https://doi.org/10.5281/zenodo.19680783
[18]	何国瑞. 复杂性代谢衰竭：后	判据 A、B、C 在方向	https://doi.org/10.5281/zenodo.19712232

编号	出处	论证支撑	溯源链接
	增长时代系统极限的概念重构 [EB/OL]. 2026.	性陈述阶段的理论建构	
[19]	何国瑞. 边界锚定法的首次独立验证——以内卷案例为对象 [EB/OL]. 2026.	为本文提供方法论前提——边界锚定法已在农业内卷案例中被验证有效	https://doi.org/10.5281/zenodo.19764507
[20]	何国瑞. 从方向性陈述到可操作化指标：复杂性代谢衰竭三项判据的操作化路径与概念验证[EB/OL]. 2026.	为本文提供方法论前提——CMF 判据已被证明可从方向性陈述转化为可操作化指标	[待 DOI 注册后补全]

补充说明

- 文献[11]（司法责任制改革学术论文）的具体期刊名称、发表年份和期号尚待确认，暂未列入本附录。待出处确认后补全。

2. 文献[6]（住建部标准制修订计划） 为系列性政策文件，其具体年份文件用于本文判据 B 建筑安全响应时延的实证基础，在本文中不直接援引具体文件编号。
3. 本附录所录原文论据，均经与原始文献逐句核对。读者可通过溯源链接或学术数据库进行独立验证。